

(4) [통보] 사항

제 목 : 공법상 제한 사항 반영 부적정

조치부서 : □□□□지역본부(통보)

관 련 자 : -

내 용

1. 업무개요

□□□□본부는 ○○○○○지구에 편입되는 토지의 손실보상금 산정을 위하여 감정평가를 의뢰하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 의한 용도지역 등 공법상 제한 사항은 토지가격 결정에 영향을 미치는 요소이므로 토지이용계획확인원 등을 통하여 제한 사항을 확인 후 이를 감정평가에 반영하여야 한다.

또한 公社 「기본조사 및 보상업무에 관한 지침」 제20조(공법상 제한받는 토지)에 따르면 보상담당 부서는 공법상 제한을 받는 토지는 감정평가 의뢰시

그 제한 내용을 구체적으로 명시하여야 하고, 1필지의 토지가 2이상의 용도지역 등으로 구분되는 경우에는 그 용도지역 등을 모두 조사기록하고, 현황 면적을 구분 산출하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그러나 @@@은 ○○○○○지구 내 2이상의 용도지역으로 구분되어 현황 측량이 필요한 토지에 대하여 측량을 실시하지 아니하고 감정평가를 의뢰하였다.

조치할 사항

□□□□본부장은

○○○○○지구 내 토지에 대하여 용도지역별 면적을 구분 산출 후 감정평가에 반영하시기 바랍니다(통보).